



P U T U S A N

Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arief Faizal Ahmad als. Kriteng Bin Undirin Bin Rasdi;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 29 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kembaran Rt/Rw 005/- Kelurahan Tamantirto
Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Kost Bu Anna Ika d/a Gamping
Tengah Rt.007 Rw.015 Kel. Ambarketawang Kec.
Gamping Kab. Sleman.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2025;

Terdakwa Arief Faizal Ahmad als. Kriteng Bin Undirin Bin Rasdi ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2025 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 09 November 2025;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2025 sampai dengan tanggal 23 November 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 10 Desember 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Desember 2025 sampai dengan tanggal 08 Februari 2026;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIEF FAIZAL AHMAD Als. KRITENG Bin UNDIRIN Bin RASDI** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" dan "**setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**" dan "**secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 436 ayat (2) Undang-undang R I No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIEF FAIZAL AHMAD Als. KRITENG Bin UNDIRIN Bin RASDI** dengan pidana penjara selama 5

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus rokok ESSE CHANGE DOUBLE yang didalamnya berisi , 1 (satu) Buah potongan sedotan warna putih dan hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 1,20 gram.
- 1 (satu) Buah pipet kaca yang terdapat kerak sabu;
- 2 (dua) Buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) Buah korek api warna biru;
- 1 (satu) Buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip sedang dimana plastic klip sedang tersebut masing masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir;
- 1 (satu) Buah kotak souvenir bertuliskan Sinta & Bayu yang didalamnya berisi :
 - 4 (empat) Butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg);
 - 3 (tiga) Butir pil Psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg);
 - 1 (satu) Buah HP merk redmi warna biru;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang AB 5761 QB beserta Kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah HP merk redmi warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang AB 5761 QB beserta Kunci;

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut yakni mohon keringanan hukuman dikarenakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yakni menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa **ARIEF FAIZAL AHMAD Als. KRITENG Bin UNDIRIN Bin RASDI** pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2025 atau setidak – tidaknya pada tahun 2025 bertempat di kost terdakwa Gamping Tengah Rt.007 Rw.015 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas Ila Wirogunan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa main di rumah sdr. WIWIT (DPO) di Karangnongko, Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Prov DI Yogyakarta kemudian terdakwa ditawari narkoba jenis shabu, dan terdakwa mengiyakan, dimana narkoba jenis shabu tersebut dengan berat 1 gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa setelah terdakwa memberikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sdr. WIWIT (DPO) pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu sekitar pukul 19.00 Wib sdr. WIWIT datang dan menyerahkan 1 (satu) buah sedotan warna putih dan hijau yang didalamnya berisi plastic klip berisi sabu, setelah itu sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke kos di Gamping Tengah Rt.007 Rw.015 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari itu pada Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di kos terdakwa di Karangnongko, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov DI Yogyakarta dengan menggunakan bong buatan terdakwa cara menggunakannya sedotan terdakwa beri filter rokok dan disambungkan dengan pipet kaca, setelah itu pipet kaca diberi shabu dan dibakar dengan korek api dan sedotan yang ada filter rokok tersebut terdakwa hisap sebanyak dua hisapan.

Bahwa pada pagi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 04.30 Wib di Kost terdakwa Gamping Tengah, Rt/Rw 007/015, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov DI Yogyakarta terdakwa diamankan oleh anggota sat narkoba Polres Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Triwarno dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok ESSE CHANGE DOUBLE yang didalamnya berisi
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu dengan berat 1,20 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kerak sabu;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru
- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip sedang dimana plastic klip sedang tersebut masing masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir;
- 1 (satu) buah kotak souvenir bertuliskan Sinta & Bayu yang didalamnya berisi
 - 4 (empat) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg);
 - 3 (tiga) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg);
- 1 (satu) buah HP merk redmi warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang AB 5761 QB beserta Kunci;

Bahwa terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah nomor 2510/NPF/2025 tanggal 15 Agustus 2025 dengan kesimpulan :

- BB- 6300/2025/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB- 6301/2025/NNF berupa tablet warna putih berlogo Y adalah Negatif tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat kers/daftar G;
- BB-6302/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- BB-6303/2024/NPF berupa berupa tablet dalam kemasan warna biru diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang R I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa **ARIEF FAIZAL AHMAD Als. KRITENG Bin UNDIRIN Bin RASDI** pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2025 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2025 bertempat di kost terdakwa Gamping Tengah Rt.007 Rw.015 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas IIa Wirogunan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang**

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekira pukul 10,00 Wib terdakwa dihubungi via telfon WhatsApp oleh sdr. FARAS (DPO) yang intinya menawari pil warna putih bersimbolkan Y, kemudian terdakwa tertarik membeli sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa dijanjikan kalau beli di beri bonus pil psikotropika, dan terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. FARAS bahwa pil warna putih bersimbolkan Y sudah ada nanti akan ada yang menghubungi untuk menyerahkan barangnya dan pembayaran melalui BRIZI;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2025 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh nomer baru dan mengajak CODan di Perempatan Denggung Jl Magelang. Dan saya saat itu langsung berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat dan setelah bertemu dengan orang tersebut terdakwa disertai 1 (satu) buah kresek warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu) toples warna putih berisi pil warna putih bersimbolkan Y dan 4 (empat) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg) dan 3 (tiga) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg). Kemudian terdakwa balik ke kos di Gamping Tengah Rt.007 Rw.015 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;

Bahwa terdakwa mengemasi ulang pil warna putih bersimbol Y kedalam plastic klip kecil, dimana tiap plastic klip kecil berisi 10 butir dan setelah itu tiap 10 plastik klip kecil dimasukkan kedalam plastic klip sedang, kemudian pil warna putih bersimbolkan y tersebut oleh terdakwa dijual, dimana terdakwa menjual kepada sdr. Tegar (DPO) pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 sekira pukul 19.30 Wib sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada pagi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 04.30 Wib di Kost terdakwa Gamping Tengah, Rt/Rw 007/015, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov DI Yogyakarta terdakwa diamankan oleh anggota sat narkoba Polres Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Triwarno dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok ESSE CHANGE DOUBLE yang didalamnya berisi

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu dengan berat 1, 20 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kerak sabu;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip sedang dimana plastic klip sedang tersebut masing masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir;
- 1 (satu) buah kotak souvenir bertuliskan Sinta & Bayu yang didalamnya berisi
 - 4 (empat) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg);
 - 3 (tiga) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg);
- 1 (satu) buah HP merk redmi warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang AB 5761 QB beserta Kunci;

Bahwa terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan praktek kefarmasian menyimpan obat keras;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah nomor 2510/NPF/2025 tanggal 15 Agustus 2025 dengan kesimpulan :

- BB- 6300/2025/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB- 6301/2025/NNF berupa tablet warna putih berlogo Y adalah Negatif tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat kers/daftar G;
- BB-6302/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-6303/2024/NPF berupa berupa tablet dalam kemasan warna biru diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang R I No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Dan

Ketiga

Bahwa terdakwa **ARIEF FAIZAL AHMAD Ais. KRITENG Bin UNDIRIN Bin RASDI** pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2025 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2025 bertempat di kost terdakwa Gamping Tengah Rt.007 Rw.015 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas Ila Wirogunan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekira pukul 10,00 Wib terdakwa dihubungi via telfon WhatsApp oleh sdr. FARAS (DPO) yang intinya menawarkan pil warna putih bersimbolkan Y, kemudian terdakwa tertarik membeli sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terdakwa dijanjikan kalau beli di beri bonus pil psikotropika, dan terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. FARAS bahwa pil warna putih bersimbolkan Y sudah ada nanti akan ada yang menghubungi untuk menyerahkan barangnya dan pembayaran melalui BRIZI;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2025 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh nomer baru dan mengajak CODan di Perempatan Deggung Jl Magelang. Dan saya saat itu langsung berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat dan setelah bertemu dengan orang tersebut terdakwa disertai 1 (satu) buah kresek warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu)

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toples warna putih berisi pil warna putih bersimbolkan Y dan 4 (empat) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg) dan 3 (tiga) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg). Kemudian terdakwa balik ke kos di Gamping Tengah Rt.007 Rw.015 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;

Bahwa terdakwa mengemasi ulang pil warna putih bersimbol Y kedalam plastic klip kecil, dimana tiap plastic klip kecil berisi 10 butir dan setelah itu tiap 10 plastik klip kecil dimasukkan kedalam plastic klip sedang, kemudian pil warna putih bersimbolkan y tersebut oleh terdakwa dijual, dimana terdakwa menjual kepada sdr. Tegar (DPO) pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 sekira pukul 19.30 Wib sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada pagi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 04.30 Wib di Kost terdakwa Gamping Tengah, Rt/Rw 007/015, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov DI Yogyakarta terdakwa diamankan oleh anggota sat narkoba Polres Yogyakarta dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Triwarno dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok ESSE CHANGE DOUBLE yang didalamnya berisi
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu dengan berat 1, 20 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kerak sabu;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip sedang dimana plastic klip sedang tersebut masing masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir;
- 1 (satu) buah kotak souvenir bertuliskan Sinta & Bayu yang didalamnya berisi
 - 4 (empat) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg);
 - 3 (tiga) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg);
- 1 (satu) buah HP merk redmi warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang AB 5761 QB beserta Kunci;

Bahwa terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **menyimpan pil psikotropika**;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah nomor 2510/NPF/2025 tanggal 15 Agustus 2025 dengan kesimpulan :

- BB- 6300/2025/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB- 6301/2025/NNF berupa tablet warna putih berlogo Y adalah Negatif tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat kers/daftar G;
- BB-6302/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- BB-6303/2024/NPF berupa berupa tablet dalam kemasan warna biru diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi ANDRI PITOKO JATI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP benar semua;
- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa saksi beserta anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta pada awal bulan Agustus 2025 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengedarkan dan menyimpan narkoba dan obat keras di daerah Wirobrajan kota Yogyakarta;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 saksi beserta tim satnarkoba Polres Yogyakarta melakukan penyelidikan terhadap diri terdakwa di daerah Gamping tengah Ambarketawang Gamping Sleman DIY;
- Bahwa pada pagi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 04.30 Wib di Kost terdakwa Gamping Tengah, Rt/Rw 007/015, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov DI Yogyakarta terdakwa diamankan oleh saksi beserta anggota sat narkoba Polres Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Triwarno dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok ESSE CHANGE DOUBLE yang didalamnya berisi :
 - ✓ 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu dengan berat 1,20 gram;
 - ✓ 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kerak sabu;
 - ✓ 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah korek api warna biru
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip sedang dimana plastic klip sedang tersebut masing masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir;
 - 1 (satu) buah kotak souvenir bertuliskan Sinta & Bayu yang didalamnya berisi :
 - ✓ 4 (empat) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg);
 - ✓ 3 (tiga) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg);
 - 1 (satu) buah HP merk redmi warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang AB 5761 QB beserta Kunci
- Bahwa terdakwa mengakui hanya mengkonsumsi pil warna putih bersimbolkan Y dan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih bersimbolkan Y tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Faras sebanyak 1 (satu) toples seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibeli dari Sdr. Wiwit;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu dan obat keras;
- Bahwa terdakwa juga tidak bekerja dibidang Kesehatan atau kefarmasian serta tidak memiliki keahlian serta kewenangan dibidang Kesehatan atau kefarmasian sebagaimana diatur oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Bahwa hasil uji lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah nomor 2510/NPF/2025 tanggal 15 Agustus 2025 dengan kesimpulan :
 - BB- 6300/2025/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB- 6301/2025/NNF berupa tablet warna putih berlogo Y adalah Negatif tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat kers/daftar G;
 - BB-6302/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - BB-6303/2024/NPF berupa berupa tablet dalam kemasan warna biru diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi SURYA DWI JATMIKO

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP benar semua;
- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa saksi beserta anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta pada awal bulan Agustus 2025 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan dengan mengedarkan dan menyimpan narkotika dan obat keras di daerah Wirobrajan kota Yogyakarta;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 saksi beserta tim satnarkoba Polres Yogyakarta melakukan penyelidikan terhadap diri terdakwa di daerah Gamping tengah Ambarketawang Gamping Sleman DIY;
- Bahwa pada pagi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 04.30 Wib di Kost terdakwa Gamping Tengah, Rt/Rw 007/015, Kel. Ambarketawang, Kec.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gamping, Kab. Sleman, Prov DI Yogyakarta terdakwa diamankan oleh saksi beserta anggota sat narkoba Polres Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Triwarno dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok ESSE CHANGE DOUBLE yang didalamnya berisi :
 - ✓ 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu dengan berat 1,20 gram;
 - ✓ 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kerak sabu;
 - ✓ 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah korek api warna biru
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip sedang dimana plastic klip sedang tersebut masing masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir;
 - 1 (satu) buah kotak souvenir bertuliskan Sinta & Bayu yang didalamnya berisi :
 - ✓ 4 (empat) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg);
 - ✓ 3 (tiga) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg);
- 1 (satu) buah HP merk redmi warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang AB 5761 QB beserta Kunci;
- Bahwa terdakwa mengakui hanya mengkonsumsi pil warna putih bersimbolkan Y dan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih bersimbolkan Y tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Faras sebanyak 1 (satu) toples seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibeli dari Sdr. Wiwit;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu dan obat keras;
- Bahwa terdakwa juga tidak bekerja dibidang Kesehatan atau kefarmasian serta tidak memiliki keahlian serta kewenangan dibidang Kesehatan atau kefarmasian sebagaimana diatur oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil uji lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah nomor 2510/NPF/2025 tanggal 15 Agustus 2025 dengan kesimpulan :
- BB- 6300/2025/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB- 6301/2025/NNF berupa tablet warna putih berlogo Y adalah Negatif tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat kers/daftar G;
- BB-6302/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- BB-6303/2024/NPF berupa berupa tablet dalam kemasan warna biru diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi RIDWAN NUR PRATAMA

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP benar semua;
- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa saksi beserta anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta pada awal bulan Agustus 2025 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan dengan mengedarkan dan menyimpan narkotika dan obat keras di daerah Wirobrajan kota Yogyakarta;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 saksi beserta tim satnarkoba Polres Yogyakarta melakukan penyelidikan terhadap diri terdakwa di daerah Gamping tengah Ambarketawang Gamping Sleman DIY;
- Bahwa pada pagi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 04.30 Wib di Kost terdakwa Gamping Tengah, Rt/Rw 007/015, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov DI Yogyakarta terdakwa diamankan oleh saksi beserta anggota sat narkoba Polres Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Triwarno dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok ESSE CHANGE DOUBLE yang didalamnya berisi :

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu dengan berat 1,20 gram;
- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kerak sabu;
- ✓ 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah korek api warna biru
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip sedang dimana plastic klip sedang tersebut masing masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir;
 - 1 (satu) buah kotak souvenir bertuliskan Sinta & Bayu yang didalamnya berisi :
- ✓ 4 (empat) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg);
- ✓ 3 (tiga) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg);
- 1 (satu) buah HP merk redmi warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang AB 5761 QB beserta Kunci;
- Bahwa terdakwa mengakui hanya mengkonsumsi pil warna putih bersimbolkan Y dan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih bersimbolkan Y tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Faras sebanyak 1 (satu) toples seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibeli dari Sdr. Wiwit;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu dan obat keras;
- Bahwa terdakwa juga tidak bekerja dibidang Kesehatan atau kefarmasian serta tidak memiliki keahlian serta kewenangan dibidang Kesehatan atau kefarmasian sebagaimana diatur oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Bahwa hasil uji lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah nomor 2510/NPF/2025 tanggal 15 Agustus 2025 dengan kesimpulan :
 - BB- 6300/2025/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung Metamfetamine terdapat dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB- 6301/2025/NNF berupa tablet warna putih berlogo Y adalah Negatif tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat kers/daftar G;
- BB-6302/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- BB-6303/2024/NPF berupa berupa tablet dalam kemasan warna biru diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan serta membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah nomor 2510/NPF/2025 tanggal 15 Agustus 2025 dengan kesimpulan :

- BB- 6300/2025/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB- 6301/2025/NNF berupa tablet warna putih berlogo Y adalah Negatif tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat kers/daftar G;
- BB-6302/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- BB-6303/2024/NPF berupa berupa tablet dalam kemasan warna biru diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus rokok ESSE CHANGE DOUBLE yang didalamnya berisi
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu dengan berat 1, 20 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kerak sabu;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip sedang dimana plastic klip sedang tersebut masing masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir;
- 1 (satu) buah kotak souvenir bertuliskan Sinta & Bayu yang didalamnya berisi
 - 4 (empat) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg);
 - 3 (tiga) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg);
- 1 (satu) buah HP merk redmi warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang AB 5761 QB beserta Kunci;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang terdakwa berikan dalam BAP benar semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekira pukul 10,00 Wib terdakwa dihubungi via telfon WhatsApp oleh sdr. FARAS (DPO) yang intinya menawarkan pil warna putih bersimbolkan Y, kemudian terdakwa tertarik membeli sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dijanjikan kalau beli di beri bonus pil psikotropika, dan terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. FARAS bahwa pil warna putih bersimbolkan Y sudah ada nanti akan ada yang menghubungi untuk menyerahkan barangnya dan pembayaran melalui BRIZI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2025 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh nomer baru dan mengajak CODan di Perempatan Denggung Jl Magelang. Dan terdakwa saat itu langsung berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat dan setelah bertemu dengan orang tersebut terdakwa disertai 1 (satu) buah kresek warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu) toples warna putih berisi pil warna putih bersimbolkan Y dan 4 (empat) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg) dan 3 (tiga) butir pil Psikotropika

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg). Kemudian terdakwa balik ke kos di Gamping Tengah Rt.007 Rw.015 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;

- Bahwa terdakwa sendiri yang mengemasi ulang pil warna putih bersimbol Y kedalam plastic klip kecil, dimana tiap plastic klip kecil berisi 10 butir dan setelah itu tiap 10 plastic klip kecil dimasukkan kedalam plastic klip sedang, kemudian pil warna putih bersimbolkan y tersebut terdakwa jual kembali, dimana terdakwa menjual kepada sdr. Tegar (DPO) pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 sekira pukul 19.30 Wib sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa berkunjung di rumah sdr. WIWIT (DPO) di Karangnongko, Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Prov DI Yogyakarta kemudian terdakwa ditawari narkoba jenis shabu, dan terdakwa mengiyakan, dimana narkoba jenis shabu tersebut dengan berat 1 gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa memberikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sdr. WIWIT (DPO) pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu sekitar pukul 19.00 Wib sdr. WIWIT datang dan menyerahkan 1 (satu) buah sedotan warna putih dan hijau yang didalamnya berisi plastic klip berisi sabu, setelah itu sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke kos di Gamping Tengah Rt.007 Rw.015 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;
- Bahwa pada hari itu pada Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di kos terdakwa di Karangnongko, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov DI Yogyakarta dengan menggunakan bong buatan terdakwa sendiri dengan cara menggunakannya sedotan terdakwa beri filter rokok dan disambungkan dengan pipet kaca, setelah itu pipet kaca diberi shabu dan dibakar dengan korek api dan sedotan yang ada filter rokok tersebut terdakwa hisap sebanyak dua hisapan;
- Bahwa pada pagi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 04.30 Wib di Kost terdakwa Gamping Tengah, Rt/Rw 007/015, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov DI Yogyakarta terdakwa diamankan oleh anggota sat narkoba Polres Yogyakarta dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Triwarno dan ditemukan barang bukti berupa:

– 1 (satu) bungkus rokok ESSE CHANGE DOUBLE yang didalamnya berisi :

- ✓ 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan hijau yang didalamnya

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu dengan berat 1,20 gram;

- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kerak sabu;
- ✓ 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip sedang dimana plastic klip sedang tersebut masing masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir;
- 1 (satu) buah kotak souvenir bertuliskan Sinta & Bayu yang didalamnya berisi :
 - ✓ 4 (empat) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg);
 - ✓ 3 (tiga) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg);
- 1 (satu) buah HP merk redmi warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang AB 5761 QB beserta Kunci;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa juga tidak bekerja dibidang Kesehatan atau kefarmasian serta tidak memiliki keahlian serta kewenangan dibidang Kesehatan atau kefarmasian sebagaimana diatur oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Bahwa hasil uji lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah nomor 2510/NPF/2025 tanggal 15 Agustus 2025 dengan kesimpulan :
 - BB- 6300/2025/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB- 6301/2025/NNF berupa tablet warna putih berlogo Y adalah Negatif tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat kers/daftar G;
 - BB-6302/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - BB-6303/2024/NPF berupa berupa tablet dalam kemasan warna biru diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa semua barang bukti dipersidangan benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dihubungkan dengan barang bukti didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang para saksi dan terdakwa berikan dalam BAP benar semua;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh para saksi;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekira pukul 10,00 Wib terdakwa dihubungi via telfon WhatsApp oleh sdr. FARAS (DPO) yang intinya menawarkan pil warna putih bersimbolkan Y, kemudian terdakwa tertarik membeli sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan kalau beli di beri bonus pil psikotropika, dan terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. FARAS bahwa pil warna putih bersimbolkan Y sudah ada nanti akan ada yang menghubungi untuk menyerahkan barangnya dan pembayaran melalui BRIZI;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2025 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh nomer baru dan mengajak CODan di Perempatan Denggung Jl Magelang. Dan terdakwa saat itu langsung berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat dan setelah bertemu dengan orang tersebut terdakwa disertai 1 (satu) buah kresek warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu) toples warna putih berisi pil warna putih bersimbolkan Y dan 4 (empat) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg) dan 3 (tiga) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg). Kemudian terdakwa balik ke kos di Gamping Tengah Rt.007 Rw.015 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang mengemasi ulang pil warna putih bersimbol Y kedalam plastic klip kecil, dimana tiap plastic klip kecil berisi 10 butir dan setelah itu tiap 10 plastik klip kecil dimasukkan kedalam plastic klip sedang, kemudian pil warna putih bersimbolkan y tersebut terdakwa jual kembali, dimana terdakwa menjual kepada sdr. Tegar (DPO) pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 sekira pukul 19.30 Wib sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa berkunjung di rumah sdr. WIWIT (DPO) di Karangnongko, Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Prov DI Yogyakarta kemudian terdakwa ditawari narkoba jenis shabu, dan terdakwa mengiyakan, dimana narkoba jenis shabu tersebut dengan berat 1 gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar setelah terdakwa memberikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sdr. WIWIT (DPO) pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu sekitar pukul 19.00 Wib sdr. WIWIT datang dan menyerahkan 1 (satu) buah sedotan warna putih dan hijau yang didalamnya berisi plastic klip berisi sabu, setelah itu sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke kos di Gamping Tengah Rt.007 Rw.015 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar pada hari itu pada Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di kos terdakwa di Karangnongko, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov DI Yogyakarta dengan menggunakan bong buatan terdakwa sendiri dengan cara menggunakannya sedotan terdakwa beri filter rokok dan disambungkan dengan pipet kaca, setelah itu pipet kaca diberi shabu dan dibakar dengan korek api dan sedotan yang ada filter rokok tersebut terdakwa hisap sebanyak dua hisapan;
- Bahwa benar pada pagi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 04.30 Wib di Kost terdakwa Gamping Tengah, Rt/Rw 007/015, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov DI Yogyakarta terdakwa diamankan oleh anggota sat narkoba Polres Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Triwarno dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok ESSE CHANGE DOUBLE yang didalamnya berisi :
 - ✓ 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu dengan berat 1,20 gram;
 - ✓ 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kerak sabu;
 - ✓ 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah korek api warna biru;
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip sedang dimana plastic klip sedang tersebut masing masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak souvenir bertuliskan Sinta & Bayu yang didalamnya berisi :
 - ✓ 4 (empat) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg);
 - ✓ 3 (tiga) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg);
- 1 (satu) buah HP merk redmi warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang AB 5761 QB beserta Kunci;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa juga tidak bekerja dibidang Kesehatan atau kefarmasian serta tidak memiliki keahlian serta kewenangan dibidang Kesehatan atau kefarmasian sebagaimana diatur oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Bahwa benar hasil uji lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah nomor 2510/NPF/2025 tanggal 15 Agustus 2025 dengan kesimpulan :
 - BB- 6300/2025/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB- 6301/2025/NNF berupa tablet warna putih berlogo Y adalah Negatif tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat kers/daftar G;
 - BB-6302/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - BB-6303/2024/NPF berupa berupa tablet dalam kemasan warna biru diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar semua barang bukti dipersidangan benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yakni Kesatu melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-undang R I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-undang R I No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Ketiga melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu terlebih dahulu setelah itu dakwaan kedua dan yang terakhir dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dakwaan **Kumulatif Kesatu** yakni melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-undang R I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang didalam dakwaan ini adalah seluruh subjek hukum yakni orang yang didakwa melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **ARIEF FAIZAL AHMAD Ais. KRITENG Bin UNDIRIN Bin RASDI** yang mana setelah diperiksa identitas dan disesuaikan dengan seluruh berkas perkara adalah benar terdakwa lah yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terbukti;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (terdakwa) tersebut telah diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur mana yang bersesuaian dengan fakta hukum dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada, terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang para saksi dan terdakwa berikan dalam BAP benar semua;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh para saksi;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekira pukul 10,00 Wib terdakwa dihubungi via telfon WhatsApp oleh sdr. FARAS (DPO) yang intinya menawarkan pil warna putih bersimbolkan Y, kemudian terdakwa tertarik membeli sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan kalau beli di beri bonus pil psikotropika, dan terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. FARAS bahwa pil warna putih bersimbolkan Y sudah ada nanti akan ada yang menghubungi untuk menyerahkan barangnya dan pembayaran melalui BRIZI;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2025 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh nomer baru dan mengajak CODan di Perempatan Dunggung Jl Magelang. Dan terdakwa saat itu langsung berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat dan setelah bertemu dengan orang tersebut terdakwa disertai 1 (satu) buah kresek warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu) toples warna putih berisi pil warna putih bersimbolkan Y dan 4 (empat) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg) dan 3 (tiga) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg). Kemudian terdakwa balik ke kos di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gamping Tengah Rt.007 Rw.015 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;

- Bahwa benar terdakwa sendiri yang mengemasi ulang pil warna putih bersimbol Y kedalam plastic klip kecil, dimana tiap plastic klip kecil berisi 10 butir dan setelah itu tiap 10 plastik klip kecil dimasukkan kedalam plastic klip sedang, kemudian pil warna putih bersimbolkan y tersebut terdakwa jual kembali, dimana terdakwa menjual kepada sdr. Tegar (DPO) pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 sekira pukul 19.30 Wib sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa berkunjung di rumah sdr. WIWIT (DPO) di Karangnongko, Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Prov DI Yogyakarta kemudian terdakwa ditawarkan narkoba jenis shabu, dan terdakwa mengiyakan, dimana narkoba jenis shabu tersebut dengan berat 1 gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar setelah terdakwa memberikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sdr. WIWIT (DPO) pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu sekitar pukul 19.00 Wib sdr. WIWIT datang dan menyerahkan 1 (satu) buah sedotan warna putih dan hijau yang didalamnya berisi plastic klip berisi sabu, setelah itu sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke kos di Gamping Tengah Rt.007 Rw.015 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar pada hari itu pada Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di kos terdakwa di Karangnongko, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov DI Yogyakarta dengan menggunakan bong buatan terdakwa sendiri dengan cara menggunakannya sedotan terdakwa beri filter rokok dan disambungkan dengan pipet kaca, setelah itu pipet kaca diberi shabu dan dibakar dengan korek api dan sedotan yang ada filter rokok tersebut terdakwa hisap sebanyak dua hisapan;
- Bahwa benar pada pagi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 04.30 Wib di Kost terdakwa Gamping Tengah, Rt/Rw 007/015, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov DI Yogyakarta terdakwa diamankan oleh anggota sat narkoba Polres Yogyakarta dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Triwamo dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok ESSE CHANGE DOUBLE yang didalamnya berisi :
 - ✓ 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan hijau yang didalamnya

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu dengan berat 1,20 gram;

- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kerak sabu;
- ✓ 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip sedang dimana plastic klip sedang tersebut masing masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir;
- 1 (satu) buah kotak souvenir bertuliskan Sinta & Bayu yang didalamnya berisi :
 - ✓ 4 (empat) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg);
 - ✓ 3 (tiga) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg);
- 1 (satu) buah HP merk redmi warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang AB 5761 QB beserta Kunci;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar hasil uji lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah nomor 2510/NPF/2025 tanggal 15 Agustus 2025 dengan kesimpulan :
 - BB- 6300/2025/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB- 6301/2025/NNF berupa tablet warna putih berlogo Y adalah Negatif tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;
 - BB-6302/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - BB-6303/2024/NPF berupa berupa tablet dalam kemasan warna biru diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar semua barang bukti dipersidangan benar milik terdakwa;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur kedua yang terdapat didalam dakwaan Kesatu **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur – unsur yang terdapat didalam dakwaan Kesatu diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Kumulatif Kedua** yakni melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-undang R I No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang didalam dakwaan ini adalah seluruh subjek hukum yakni orang yang didakwa melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **ARIEF FAIZAL AHMAD Als. KRITENG Bin UNDIRIN Bin RASDI** yang mana setelah diperiksa identitas dan disesuaikan dengan seluruh berkas perkara adalah benar terdakwa lah yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terbukti;

2. **Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada, terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang para saksi dan terdakwa berikan dalam BAP benar semua;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh para saksi;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekira pukul 10,00 Wib terdakwa dihubungi via telfon WhatApp oleh sdr. FARAS (DPO) yang intinya menawari pil warna putih bersimbolkan Y, kemudian terdakwa tertarik membeli sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan kalau beli di beri bonus pil psikotropika, dan terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. FARAS bahwa pil warna putih bersimbolkan Y sudah ada nanti akan ada yang menghubungi untuk menyerahkan barangnya dan pembayaran melalui BRIZI;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2025 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh nomer baru dan mengajak CODan di Perempatan Deggung Jl Magelang. Dan terdakwa saat itu langsung berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat dan setelah bertemu dengan orang tersebut terdakwa disertai 1 (satu) buah kresek warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu) toples warna putih berisi pil warna putih bersimbolkan Y dan 4 (empat) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg) dan 3 (tiga) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg). Kemudian terdakwa balik ke kos di Gamping Tengah Rt.007 Rw.015 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang mengemasi ulang pil warna putih bersimbol Y kedalam plastic klip kecil, dimana tiap plastic klip kecil berisi 10 butir dan setelah itu tiap 10 plastik klip kecil dimasukkan kedalam plastic klip sedang, kemudian pil warna putih bersimbolkan y tersebut terdakwa jual kembali, dimana terdakwa menjual kepada sdr. Tegar (DPO) pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 sekira pukul 19.30 Wib sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa berkunjung di rumah sdr. WIWIT (DPO) di Karangnongko, Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Prov DI Yogyakarta kemudian terdakwa ditawari narkoba jenis shabu, dan terdakwa mengiyakan, dimana narkoba jenis shabu tersebut dengan berat 1 gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa memberikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sdr. WIWIT (DPO) pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu sekitar pukul 19.00 Wib sdr. WIWIT datang dan menyerahkan 1 (satu) buah sedotan warna putih dan hijau yang didalamnya berisi plastic klip berisi sabu, setelah itu sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke kos di Gamping Tengah Rt.007 Rw.015 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar pada hari itu pada Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di kos terdakwa di Karangnongko, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov DI Yogyakarta dengan menggunakan bong buatan terdakwa sendiri dengan cara menggunakannya sedotan terdakwa beri filter rokok dan disambungkan dengan pipet kaca, setelah itu pipet kaca diberi shabu dan dibakar dengan korek api dan sedotan yang ada filter rokok tersebut terdakwa hisap sebanyak dua hisapan;
- Bahwa benar pada pagi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 04.30 Wib di Kost terdakwa Gamping Tengah, Rt/Rw 007/015, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov DI Yogyakarta terdakwa diamankan oleh anggota sat narkoba Polres Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Triwano dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok ESSE CHANGE DOUBLE yang didalamnya berisi :
 - ✓ 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu dengan berat 1,20 gram;
 - ✓ 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kerak sabu;
 - ✓ 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah korek api warna biru;
 - 1 (satu) buah plastic kresak warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip sedang dimana plastic klip sedang tersebut masing masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir;
 - 1 (satu) buah kotak souvenir bertuliskan Sinta & Bayu yang didalamnya berisi :
 - ✓ 4 (empat) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg);
 - ✓ 3 (tiga) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg);
 - 1 (satu) buah HP merk redmi warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang AB 5761 QB beserta Kunci;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa juga tidak bekerja dibidang Kesehatan atau kefarmasian serta tidak memiliki keahlian serta kewenangan dibidang Kesehatan atau kefarmasian sebagaimana diatur oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Bahwa benar hasil uji lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah nomor 2510/NPF/2025 tanggal 15 Agustus 2025 dengan kesimpulan :
 - BB- 6300/2025/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB- 6301/2025/NNF berupa tablet warna putih berlogo Y adalah Negatif tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;
 - BB-6302/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - BB-6303/2024/NPF berupa berupa tablet dalam kemasan warna biru diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar semua barang bukti dipersidangan benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur kedua yang terdapat didalam dakwaan Kedua **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras** diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur – unsur yang terdapat didalam dakwaan Kedua diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Kumulatif Ketiga** yakni melanggar Pasal 62 Undang-Undang

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang didalam dakwaan ini adalah seluruh subjek hukum yakni orang yang didakwa melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **ARIEF FAIZAL AHMAD Als. KRITENG Bin UNDIRIN Bin RASDI** yang mana setelah diperiksa identitas dan disesuaikan dengan seluruh berkas perkara adalah benar terdakwa lah yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terbukti;

2. Unsur secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (terdakwa) tersebut telah diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur mana yang bersesuaian dengan fakta hukum dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada, terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang para saksi dan terdakwa berikan dalam BAP benar semua;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh para saksi;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekira pukul 10,00 Wib terdakwa dihubungi via telfon WhatsApp oleh sdr. FARAS (DPO) yang intinya menawarkan pil warna putih bersimbolkan Y, kemudian terdakwa tertarik membeli sebanyak 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan kalau beli di beri bonus pil psikotropika, dan terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. FARAS bahwa pil warna putih bersimbolkan Y sudah ada nanti akan ada yang menghubungi untuk menyerahkan barangnya dan pembayaran melalui BRIZI;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2025 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh nomer baru dan mengajak CODan di Perempatan Denggung Jl Magelang. Dan terdakwa saat itu langsung berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat dan setelah bertemu dengan orang tersebut terdakwa disertai 1 (satu) buah kresek warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu) toples warna putih berisi pil warna putih bersimbolkan Y dan 4 (empat) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg) dan 3 (tiga) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg). Kemudian terdakwa balik ke kos di Gamping Tengah Rt.007 Rw.015 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang mengemasi ulang pil warna putih bersimbol Y kedalam plastic klip kecil, dimana tiap plastic klip kecil berisi 10 butir dan setelah itu tiap 10 plastik klip kecil dimasukkan kedalam plastic klip sedang, kemudian pil warna putih bersimbolkan y tersebut terdakwa jual kembali, dimana terdakwa menjual kepada sdr. Tegar (DPO) pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 sekira pukul 19.30 Wib sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa berkunjung di rumah sdr. WIWIT (DPO) di Karangnongko, Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Prov DI Yogyakarta kemudian terdakwa ditawarkan narkoba jenis shabu, dan terdakwa mengiyakan, dimana narkoba jenis shabu tersebut dengan berat 1 gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar setelah terdakwa memberikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sdr. WIWIT (DPO) pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu sekitar pukul 19.00 Wib sdr. WIWIT datang dan menyerahkan 1 (satu) buah sedotan warna putih dan hijau yang didalamnya berisi plastic klip berisi sabu,

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke kos di Gamping Tengah Rt.007 Rw.015 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;

- Bahwa benar pada hari itu pada Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di kos terdakwa di Karangnongko, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov DI Yogyakarta dengan menggunakan bong buatan terdakwa sendiri dengan cara menggunakannya sedotan terdakwa beri filter rokok dan disambungkan dengan pipet kaca, setelah itu pipet kaca diberi shabu dan dibakar dengan korek api dan sedotan yang ada filter rokok tersebut terdakwa hisap sebanyak dua hisapan;
- Bahwa benar pada pagi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira pukul 04.30 Wib di Kost terdakwa Gamping Tengah, Rt/Rw 007/015, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov DI Yogyakarta terdakwa diamankan oleh anggota sat narkoba Polres Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Triwamo dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok ESSE CHANGE DOUBLE yang didalamnya berisi :
 - ✓ 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu dengan berat 1,20 gram;
 - ✓ 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kerak sabu;
 - ✓ 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah korek api warna biru;
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip sedang dimana plastic klip sedang tersebut masing masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir;
 - 1 (satu) buah kotak souvenir bertuliskan Sinta & Bayu yang didalamnya berisi :
 - ✓ 4 (empat) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg);
 - ✓ 3 (tiga) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg);
 - 1 (satu) buah HP merk redmi warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang AB 5761 QB beserta Kunci;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil uji lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah nomor 2510/NPF/2025 tanggal 15 Agustus 2025 dengan kesimpulan :

- BB- 6300/2025/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB- 6301/2025/NNF berupa tablet warna putih berlogo Y adalah Negatif tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;
- BB-6302/2024/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver diatas mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- BB-6303/2024/NPF berupa berupa tablet dalam kemasan warna biru diatas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar semua barang bukti dipersidangan benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur kedua yang terdapat didalam dakwaan Ketiga **tanpa hak memiliki psikotropika** diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur – unsur yang terdapat didalam dakwaan Ketiga diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur – unsur yang terdapat didalam seluruh dakwaan Kumulatif diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahan ataupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan, maka dengan telah terbuktinya perbuatan terdakwa, ia harus dinyatakan bersalah dan karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP terdakwa dibebani

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan terhadap perkara terdakwa telah ditahan maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil – adilnya maka sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit – belit;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 112 ayat 1 Undang-undang R I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 436 ayat (2) Undang-undang R I No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika jo Undang – undang No. 08 Tahun 1981 tentang KUHAP serta seluruh peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARIEF FAIZAL AHMAD Als. KRITENG Bin UNDIRIN Bin RASDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotka Golongan I bukan tanaman dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras serta tanpa hak memiliki psikotropika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus rokok ESSE CHANGE DOUBLE yang didalamnya berisi , 1 (satu) Buah potongan sedotan warna putih dan hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 1,20 gram;
 - 1 (satu) Buah pipet kaca yang terdapat kerak sabu;
 - 2 (dua) Buah potongan sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) Buah korek api warna biru;
 - 1 (satu) Buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip sedang dimana plastic klip sedang tersebut masing masing berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil tiap plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir;
 - 1 (satu) Buah kotak souvenir bertuliskan Sinta & Bayu yang didalamnya berisi :
 - 4 (empat) Butir pil Psikotropika golongan IV jenis Riklona (Clonazepam 2 mg);
 - 3 (tiga) Butir pil Psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg);
 - 1 (satu) Buah HP merk redmi warna biru;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang AB 5761 QB beserta Kunci;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah HP merk redmi warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi terpasang AB 5761 QB beserta Kunci;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 20 JANUARI 2026 oleh kami SURYA LAKSEMANA, S.H. sebagai Ketua Majelis, PATYARINI MEININGSIH RITONGA, S.H., M.Hum. dan REZA TYRAMA, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim – hakim Anggota serta didampingi oleh FRANGKY ANTONI P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihadiri oleh NUR MAYA, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

PATYARINI MEININGSIH RITONGA, S.H., M.Hum. SURYA LAKSEMANA, SH

ttd

REZA TYRAMA, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

FRANGKY ANTONI P., S.H.